

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1026/2533

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี่ยมอุดมเฟอร์นิเจอร์
กับพวก

โจทก์

บริษัทพรหมพิทักษ์ จำกัด กับพวก

จำเลย

บริษัทพรหมพิทักษ์ จำกัด จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 131)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ใช้เงินจำนวน 1,862,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 1,039,700 บาท นับแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2525
และในต้นเงิน 822,300 บาท นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2527 ทั้งนี้จนถึงวันฟ้องโดย
ดอกเบี้ยจำนวนแรกต้องไม่เกิน 116,966.25 บาท และดอกเบี้ยจำนวนหลังไม่เกิน
30,806.25 บาทตามที่โจทก์ขอ กับดอกเบี้ยอัตราดังกล่าวในต้นเงิน 1,862,000 บาท
นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ 1 คำขออื่นให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 129,128)

จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยนำหลักทรัพย์ มาวางเป็นประกัน และได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 111,122)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำ พิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 ปี(หกปี) มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำ พิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 ปี(หกปี) มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวิทย์ ธีรพงษ์-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น